

1524070-07.2020.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/03/2022
... de perigo abstrato:

Apelação. Tráfico de drogas e porte de munições de arma de fogo de uso restrito. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Apelante preso em flagrante na posse dos entorpecentes e das munições de arma de fogo. Quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524070-07.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1524070-07.2020.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2283938/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 14681362 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4256/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2283938 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2283938 - 03º D.P. LIMEIRA, 4256/20/371 - 03º D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WEVERTON FERREIRA PEREIRA e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e WEVERTON FERREIRA PEREIRA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal; do artigo 14, "caput", da Lei Federal nº 10.826/2003; e do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, por duas vezes; todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, em tese, em data incerta, mas compreendida entre 13 de novembro de 2020 e 14 de novembro de 2020, em local incerto, receberam, em proveito comum, e, em 14 de novembro de 2020, na esquina da Avenida Cupece com a Rua Pedro Mathias de Oliveira, na cidade e comarca de São Paulo (capital), transportaram, também em proveito comum, o aparelho celular de marca/modelo LG Q6+, coisa que sabiam ser produto de crime de crime, em prejuízo de Acioly Moreira Santos.

Consta da denúncia também que, em data incerta, mas até o dia 14 de novembro de 2020, na esquina da Avenida Cupece com a Rua Pedro Mathias de Oliveira, na cidade e comarca de São Paulo (capital), os mesmos acusados CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e WEVERTON FERREIRA PEREIRA, transportaram munição de uso permitido, consistente em 6 (seis) cartuchos íntegros de calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, em 14 de novembro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Odilon Marquês Araújo, nº 216, Jardim Nova Suíça, nesta cidade e comarca de Limeira, os mesmos acusados CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e WEVERTON FERREIRA PEREIRA, em concurso com outro agente ainda não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, valor em espécie, pertencente à empresa "ANTÔNIO DOS SANTOS DEMARQUE - Bar do Dema".

Consta por fim que, em 14 de novembro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Odilon Marquês Araújo, nº 216, Jardim Nova Suíça, nesta cidade e comarca de Limeira, os mesmos acusados CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e WEVERTON FERREIRA PEREIRA, em concurso com outro agente ainda não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, valor em espécie, pertencente a Maria do Carmo de Almeida Demarque, pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2021 (fls. 199/202).

Devidamente citados, os acusados ofereceram resposta escrita às fls. 261/277 e 291/293.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo os réus interrogados ao final.

Declarada encerrada a instrução processual, foram oferecidas alegações finais, tendo o Ministério Público pedido a procedência parcial, com a condenação dos réus apenas em relação aos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo (fls. 445/455), enquanto as Defesas pugnaram pela absolvição, realizando pedidos subsidiários acerca da desclassificação e dosimetria (fls. 468/495e 496/505).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo restou bem comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão de fls. 15, fotografias de fls. 104/105, laudo pericial de fls. 248/260, bem como pela prova oral produzida.

Da mesma forma, a autoria está demonstrada pelo que emerge do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus.

Com efeito, a vítima Acioly Moreira Santos não foi ouvida em édito, porém, na fase administrativa, disse que, em 13/11/2020, estava caminhando pela via pública na Rua Abelardo Luz, Jardim Mutinga, Barueri/SP, quando dois indivíduos roubaram seu aparelho celular da marca LG Q6+, IMEI 358756083382718 (fls. 49/50).

Já a vítima Maria do Carmo de Almeida Demarque, ouvida em pretório, relatou que era proprietária do bar e que, na data dos fatos, 3 (três) indivíduos ingressaram, procurando por dinheiro e portando uma arma de fogo, mas nada levaram do bar. Afirmou que foram até sua casa, subtraindo cerca de R\$ 1.400,00. Na delegacia, reconheceu apenas o acusado moreno, baixo e magro, através de fotografias. Disse que foi vítima de crime semelhante em 2019, sendo subtraídos “noteiros”, isto é, máquinas de videogame para crianças. Por fim, não reconheceu nenhum dos réus como sendo os autores do crime.

Os Policiais Militares Everton Soares da Silva e André Luis Rodrigues, por sua vez, declararam que foram informados via rádio que um veículo “Fiat/Palio”, cor prata, teria sido utilizado na prática de um roubo na cidade de Limeira/SP, e que o automóvel rumava sentido São Paulo – Capital. Como o veículo estava passando por diversos radares, foi possível saber o sentido que em estava indo, realizando-se um cerco. Na Avenida Cupecê, esquina com a Rua Pedro Mathias de Oliveira, foi localizado o automóvel, procedendo-se à abordagem. Dentro do carro estavam os réus Weverton e Carlos, sendo localizadas seis munições de calibre 38 intactas, além de diversos equipamentos eletrônicos, dois monitores, três placas e 7 (sete) “noteiros”, oriundos de máquinas caça-níquel. Na jaqueta de Carlos, apreendeu-se ainda a quantia de R\$ 2.503,50 em um fundo falso. No interior do veículo, também foram localizados mais cinco celulares, escondidos, no meio de roupas. O aparelho LG Q6+ constava como produto de crime, roubo na data de 13/11/2020, sendo vítima Acioly Moreira. Pelo cadastro feito no sistema “detecta”, foi possível localizar a vítima Maria do Carmo de Almeida Demarque, a qual declarou que era proprietária de um bar, e que WEVERTON e CARLOS teriam adentrado e, usando de grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, subtraíram a quantia de R\$ 2.500,00. A ofendida reconheceu os réus por fotografias como sendo autores do roubo. Os policiais disseram que em nenhum momento os acusados confessaram o crime de roubo, e que as peças encontradas no veículo eram específicas de caça-níquel.

A testemunha Rita de Cassia dos Santos, de seu turno, não presenciou os fatos, limitando-se a abonar os antecedentes de Carlos.

Interrogado judicialmente, o acusado CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS alegou que, no dia da prisão, estava junto com Weverton, no veículo, quando foram abordados pela polícia. Aduziu que o telefone era seu, não sabendo que era produto de crime, tendo comprado perto de sua casa. Afirmou que não tinha ciência das munições, e que não conhecia os policiais militares que o abordaram.

De sua vez, o acusado WEVERTON FERREIRA PEREIRA asseverou que conhece o corréu Carlos. Negou ciência acerca do celular subtraído ou munição. Negou ter cometido os crimes de roubo.

Por conseguinte, não há como prolatar-se édito condenatório em relação aos delitos de roubo, uma vez que a própria vítima, em juízo, não os reconheceu como sendo autores dos fatos, de forma que o reconhecimento fotográfico realizado na fase administrativa não foi cabalmente corroborado em juízo, sendo a absolvição medida imperativa.

Noutro giro, em relação ao crime de receptação do aparelho celular, estando os acusados na posse de bem de origem espúria, inverte-se o ônus probatório, cabendo a

eles comprovarem que haviam adquirido o bem lícitamente.

Ora, os réus deixaram de juntar documentos ou de arrolar testemunhas que evidenciassem a realização de negócio jurídico válido, tendo por objeto o celular apreendido, produto de roubo. Em casos análogos, já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade comprovadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Conjunturas fáticas o incriminam. Pena bem dosada. Regime semiaberto não alterado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0002848-39.2016.8.26.0635; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 15/01/2018, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem furtado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e não comprovada – Prova testemunhal segura – Réu que sabia da proveniência ilícita do bem – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0028221-45.2014.8.26.0602; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO – A ESCUSA APRESENTADA NÃO PODERIA MESMO VINGAR, POIS NENHUMA PROVA FEZ DA AQUISIÇÃO LÍCITA – AFIRMAÇÃO SIMPLÓRIA DE QUE ADQUIRIU O CELULAR POR PREÇO MÓDICO EM FEIRA "DO ROLO" – DOLO DEDUZIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO – A REINCIDÊNCIA AFASTA BENEFÍCIOS E JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação 0001423-49.2017.8.26.0050; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017, g.n.)

Ainda, em relação à violação do artigo 14, “caput”, da Lei Federal nº 10.826/2003, não há como acatar a tese de atipicidade material, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato:

Apelação. Tráfico de drogas e porte de munições de arma de fogo de uso restrito. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Apelante preso em flagrante na posse dos entorpecentes e das munições de arma de fogo. Quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias do flagrante, que não deixam dúvidas acerca da traficância. Pleito de absolvição do crime de porte ilegal de munições de arma de fogo, por atipicidade da conduta. Não cabimento. Conduta típica. Delito de perigo abstrato que se configura com a mera posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Prescindível a ocorrência de lesão ou perigo concreto à segurança pública e à paz social. Condenação mantida. Dosimetria. Apelante reincidente. Reconhecimento da reincidência como circunstância agravante e para afastar a incidência do redutor de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Possibilidade. Non bis in idem. Quantum da pena e reincidência do agente que impõem a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1505247-53.2018.8.26.0228; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -

3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Verifica-se, assim, que os crimes do artigo 180, do CP, e do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, restaram sobejamente demonstrados, sendo a condenação medida imperativa.

Em que pese respeitável orientação em sentido adverso, não é o caso de reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, "j", do CP, porquanto ausente o nexo causal entre o cometimento do delito e a situação de pandemia, a qual acomete todas as pessoas, indistintamente. Acerca do tema, confira-se:

Furto qualificado pelo concurso de agentes - Absolvição - Impossibilidade - Prova segura que atesta a prática criminosa pelos réus - Concurso de agentes bem evidenciado - Vítima que descreveu, sem sombra de dúvidas, a atuação de cada um dos réus - Afastamento da agravante da pandemia - Nexo causal não evidenciado - Confissão parcial de um dos réus reconhecida, sem interferência na pena por expressa vedação da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça - Tentativa bem reconhecida - Fração aplicada em atenção ao iter criminis percorrido - Regime aberto mantido - Substituição da pena corporal por pena exclusivamente pecuniária - Suficiência ante a baixa gravidade concreta do delito - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1516694-67.2020.8.26.0228; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021, g.n.)

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Súmula nº 630 do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Perda do cargo público. Agente penitenciário. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Perdimento de bens e valores. Necessidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501463-64.2020.8.26.0530; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021, g.n.)

Passo à dosimetria da pena.

1 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS:

a) Artigo 180, "caput", do Código Penal:

As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são favoráveis, por isso fixo pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, presente a reincidência (processo nº 0088417-85.2014.8.26.0050 - fls. 240/247), agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes demais causas modificadoras, torna-se definitiva a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

b) Artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/2003:

As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são favoráveis, por isso fixo pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (processo nº 0088417-85.2014.8.26.0050 - fls. 240/247), agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há atenuantes.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

c) Concurso material:

Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as reprimendas acima, totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa fica estabelecido no mínimo legal, não se podendo aferir com precisão a situação econômica do acusado.

Considerando a quantidade da pena e a reincidência, estabeleço o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, do Código Penal, e da Súmula nº 269, do C. STJ, não sendo cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade ou o sursis.

2- WEVERTON FERREIRA PEREIRA

a) Artigo 180, "caput", do Código Penal:

As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são favoráveis, por isso fixo pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Ante a ausência de demais causas modificadoras, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

b) Artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/2003:

As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são favoráveis, por isso fixo pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes demais causas modificadoras, torna-se definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

c) Concurso material:

Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as reprimendas acima, totalizando 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa fica estabelecido no mínimo legal, não se podendo aferir com precisão a situação econômica do acusado.

Presentes os requisitos autorizadores, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,

por igual prazo, e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo.

Em caso de descumprimento, estabelece-se o regime inicial aberto para a pena de reclusão, levando-se em consideração a quantidade de pena, a primariedade e os bons antecedentes.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória, para ABSOLVER os réus CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e WEVERTON FERREIRA PEREIRA, regularmente qualificados, da acusação da prática de conduta prevista no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, e no artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, CONDENAR:

1) o acusado CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificado, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo;

2) o acusado WEVERTON FERREIRA PEREIRA, regularmente qualificado, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Ausentes requisitos para a custódia cautelar, concedo aos acusados o direito de recorrer em liberdade por este processo.

Condeno os réus ao pagamento das custas, observada a gratuidade quanto ao acusado assistido pela DPE/SP.

P. I. C.

Limeira, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA